

Nr. 25 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn. 6./8./10. Februar 1937

R 43 II/185, Bl. 48–49, 51, 65 Umdrucke

Beginn:

Beginn:

a.: Vorlage des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers. 6. Februar 1937¹

In der Sitzung des Reichstages vom 30. Januar 1937 hat der Führer und Reichskanzler erklärt:

„Ich verkünde Ihnen, daß ich im Sinne der Wiederherstellung der deutschen Gleichberechtigung die Deutsche Reichsbahn und die deutsche Reichsbank ihres bisherigen Charakters entkleiden und restlos unter die Hoheit der Regierung des Reiches stellen werde“².

Diese Erklärung bezieht sich vor allem auf diejenigen Abmachungen, welche seinerzeit im Zusammenhang mit der Reparationsregelung für wichtigere Änderungen des Bankgesetzes und des Reichsbahngesetzes eine Mitwirkung ausländischer Stellen vorsahen. Durch die Erklärung des Führers und Reichskanzlers hat das Deutsche Reich hinsichtlich der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn die volle und uneingeschränkte Hoheit wieder an sich genommen. Hiervon Gebrauch machend, beseitigt das Gesetz die Bestimmungen des Bankgesetzes und des Reichsbahngesetzes, die sich nach ihrem Ursprung und wesentlichen Inhalt noch als Ausfluß jener Deutschland auferlegten Bindungen darstellen. Damit wird klargestellt, daß die Reichsbank und die Deutsche Reichsbahn vom ausländischen Einfluß auch formell endgültig befreit sind.

Zu Artikel 1

Im *Bankgesetz*³ gehören hierzu die Bestimmungen über die Unabhängigkeit der Bank von der Reichsregierung und über den Zwang für die Reichsbank und den Reichsbankpräsidenten, bestimmte Aufgaben und Verpflichtungen internationaler Art wahrzunehmen. Anstelle der Bestimmung über die Unabhängigkeit von der Reichsregierung tritt die Unterstellung der Reichsbank unter

¹ Eine erste Fassung des GesEntw. hatte der RVM am 4. 2. 1937 dem AA, StSRk, RFM und RBkP zur kurzfristigen Stellungnahme übersandt; R 43 II/185, Bl. 31–33. Die endgült. Fassung beruhte aber auf einem Entwurf, den der RFM mit den beteiligten Ressorts abgestimmt und am 5. 2. 1937 auch der Rkei vorab mitgeteilt hatte; ebd. Bl. 34–41. Die KabVorl. ging der Rkei am 6. 2. zu; ebd. Bl. 42–46. Zu ihr vermerkte MD Wienstein (ebd. Bl. 47): „Der beigefügte Gesetzentwurf nebst Begründung wurde mir heute mittag 1.30 Uhr durch Reichsbahndirektor Kittel im Auftrage des Ministers Dr. Dormmüller übergeben. Herr Kittel erklärte hierzu, daß der Entwurf, der übrigens mit dem vom Finanzminister übersandten Entwurf – Rk. 1893 B – übereinstimmt, die ausdrückliche Zustimmung des Reichsministers der Finanzen, des Reichswirtschaftsministers und des Reichsverkehrsministers gefunden hat. – Auch das Reichsministerium des Innern habe durch Ministerialrat Dr. Medicus mit dem Entwurf sich einverstanden erklärt. Dem Wunsche des Ministers Dr. Dormmüller entsprechend dürfte nunmehr der Entwurf, gegen den m. E. keine Bedenken bestehen, möglichst schnell im Umlaufwege zu verabschieden sein.“ Die verkürzte Widerspruchsfrist wurde auf den 9. 2. 1937 festgesetzt.

² Rede Hitlers zum vierten Jahrestag der Machtergreifung: VERHANDLUNGEN DES REICHSTAGS, III. Wahlperiode 1936, Bd. 459, S. 2–17, hier 10; Auszüge: DOMARUS I/2, S. 664–676, hier 667; SCHULTHESS 1937, S. 19–30. Zur internat. Reaktion auf diese Rede vgl. die Pressesammlung in: R 2501/3440–3441.

³ Vom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 235) i. d. F. der Gesetze vom 8. 7. 1926 (RGBl. II S. 355) und 13. 3. 1930 (RGBl. II S. 355), der NotVO vom 1. 12. 1930, T. 6 Kap. I (RGBl. I S. 517, 591) sowie des Gesetzes vom 27. 10. 1933 (RGBl. II S. 827). Vorstudien der RBk zur Revision des BankG s. R 2501/6859.

den Führer und Reichskanzler (§§ 1 und 6 des Bankgesetzes⁴). § 21 letzter Absatz enthielt die zwangsweise Zuweisung von internationalen Aufgaben und Verpflichtungen an die Reichsbank und den Präsidenten des Reichsbank-Direktoriums; durch Streichung dieser Bestimmung soll die Mitarbeit der Reichsbank in der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich⁵ lediglich ihres Zwangscharakters entkleidet werden. Die Mitarbeit der Reichsbank an dem genannten Institut erhält hiermit den Charakter der Freiwilligkeit.

Zu Artikel 2

Die Verhältnisse der *Deutschen Reichsbahn* können von jetzt ab so gestaltet werden, wie es allein vom jeweiligen Standpunkt der deutschen Interessen aus gesehen als das Beste erscheint⁶.

Da die Reichsbahn ausschließlich dem Reich gehört, das auch alle Stammaktien der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in seiner Hand hat⁷, kann nunmehr gesetzlich ausgesprochen werden, daß die Deutsche Reichsbahn ein „Sondervermögen des Reiches“ ist. Auch steht, nachdem die rein deutsche Verwaltung endgültig gesichert ist⁸, nichts im Wege, in dieses Sondervermögen auch den großen Vermögenswert des sogenannten Reichseisenbahnvermögens einzubeziehen, d. h. den gesamten Grundbesitz der Reichseisenbahnen nebst allem Zubehör einschließlich der Fahrzeuge und mit allen Beteiligungen.

Die Bestimmung über den Namen der Deutschen Reichsbahn⁹ gibt dem Zustand gesetzliche Form, den die Reichsbahn bereits von sich aus im letzten Jahr tatsächlich geschaffen hat, indem sie den Gebrauch des Namens „Gesellschaft“ vermied.

Unter den veränderten Verhältnissen muß die Stellung des Verwaltungsrates wesentlich geändert werden. Der Verwaltungsrat kann neben dem Reichsminister nur beratende Tätigkeit ausüben. Daraus ergibt sich die Umbildung zu einem „Beirat der Deutschen Reichsbahn“, in dem der Reichsverkehrsminister den Vorsitz führt¹⁰.

Mit der Vereinigung der Aufgaben des Generaldirektors und des Reichsverkehrsministers muß auch die Behörde des Generaldirektors, die Hauptverwaltung, im Reichsverkehrsministerium aufgehen. Daraus wiederum folgt, daß die Aufgaben des Vorstandes von jetzt an durch Vorstandsmitglieder in ihrer Eigenschaft als Beamte des Reichsverkehrsministeriums ausgeübt werden¹¹.

⁴ § 1 (1) erhielt folg. Fassung: „Die Reichsbank ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts mit der Aufgabe, den Geldumlauf im gesamten Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen.“

§ 6 (1) Satz 1 lautete nun: „Die Bank wird verwaltet durch das Reichsbank-Direktorium, das dem Führer und Reichskanzler unmittelbar untersteht; es besteht aus einem Präsidenten als Vorsitzenden und der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern.“

⁵ BIZ in Basel, gegr. April 1930 zur Abwicklung der im Haager Youngplan-Abkommen vom 20. 1. 1930 (RGBl. II S. 45) vorgesehenen dt. Reparationsverpflichtungen und als Treuhänderin der Younganleihe; vgl. ARW, Kab. Brüning I/II, Nr. 16 u. ö. – Zur Änderung des § 21 bereits 1933 s. ARH I/2, Nrr. 212 P. 3, 232 P. 2.

⁶ Zu einem ersten, von Hitler noch zurückgestellten Anlauf, die Reichsbahn aus allen internationalen Bindungen zu lösen, vgl. ARH II/2, Nr. 286. Dort auch Näheres zu dem in der Weimarer Republik geschaffenen Rechtsstatus der DRG.

⁷ Außer den Stammaktien von 13 Mrd. RM waren noch 500 Mio RM Vorzugsaktien im Besitz des Reichs; vgl. ARH II/2, Nrr. 201 Anm. 10, 267 Anm. 9, 286 Anm. 6.

⁸ Der Verwaltungsrat der DRG war seit 1933 gelegentlich der alljährl. Neuwahl eines Drittels seiner Mitglieder konsequent mit linientreuen Männern besetzt worden; s. ARH I/1, Nrr. 95 P. e, 145, 175 Anm. 7; I/2, Nrr. 215 P. 6, 284 P. 6; II/1, Nr. 54 P. 3; II/2, Nrr. 282 P. 4; III, Nr. 194 P. 11. Den Vorsitz führte seit Jan. 1935 StS Koenigs.

⁹ Hierzu Art. 2 Ziff. 1 der Vorlage: „Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft führt den Namen ‚Deutsche Reichsbahn‘. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn geht in dem Reichsverkehrsministerium auf.“

¹⁰ Art. 2 Ziff. 4 lautete: „An die Stelle des Verwaltungsrats tritt ein ‚Beirat der Deutschen Reichsbahn‘. Er hat die Aufgabe, in grundsätzlichen und besonders wichtigen Fragen den Reichsverkehrsminister zu beraten. Dem Beirat gehören die Vertreter der Vorzugsaktionäre an. Den Vorsitz im Beirat führt der Reichsverkehrsminister.“

¹¹ Art. 2 (2): „Der Reichsverkehrsminister nimmt die Aufgaben des Generaldirektors, ein Staatssekretär und Ministerialdirektoren nehmen die Aufgaben der übrigen Vorstandsmitglieder wahr.“

b.: Nachtrag vom 8. Februar 1937¹²

Für die Reichsbahnbeamten hat die Neuregelung zur Folge, daß sie aus der Stellung von mittelbaren Reichsbeamten wieder in das Verhältnis von unmittelbaren Reichsbeamten überführt werden. Ebenso wie es bei Gründung der Gesellschaft erforderlich war, in § 20 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 1924¹³ auszusprechen, daß die im Dienste des Unternehmens Deutsche Reichsbahn stehenden Reichsbeamten mit dem Übergang des Betriebsrechts auf die Gesellschaft Reichsbahnbeamte wurden, ist es nunmehr notwendig, ihre neue Rechtsstellung festzusetzen.

Die Angleichung an die Verhältnisse des Reichs wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Es muß deshalb festgelegt werden, daß vorerst die bisherigen gesetzlichen Vorschriften und Verwaltungsanordnungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft weiter gelten. Zum 1. Juli 1937 wird das Deutsche Beamten-Gesetz¹⁴ mit den für die Reichsbahn notwendigen Änderungen und Ergänzungen eingeführt, so daß § 153 des Deutschen Beamten-Gesetzes damit für die Reichsbahn gleichzeitig überholt ist.

c.: Nachtrag vom 10. Februar 1937¹⁵

In die *Begründung* ist zu Art. 1 hinter Satz 2 anschließend an die Worte „(§§ 1 und 6 des Bankgesetzes)“ aufzunehmen:

Im Zusammenhang hiermit wird in § 25 Abs. 3 die Verpflichtung der Reichsbank festgelegt, alle die allgemeine Reichsverwaltung betreffenden nach den bankgesetzlichen Bestimmungen für die Reichsbank zugelassenen Bankgeschäfte für das Reich zu besorgen¹⁶.

¹² Vorgelegt vom RVM auf Wunsch des RIM; R43 II/185, Bl. 50 f. Der Nachtrag beinhaltet eine neue Ziff. 5 zu Art. 2: „Die Reichsbahnbeamten werden unmittelbare Reichsbeamte. Die Zuständigkeiten für ihre Ernennung und Entlassung regeln sich nach dem Erlaß vom 1. Februar 1935 (RGL. I S. 74). Im übrigen gelten vorläufig die bisherigen gesetzlichen Vorschriften und Verwaltungsanordnungen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.“

¹³ RGL. II S. 272.

¹⁴ DBG vom 26. 1. 1937 (RGL. I S. 39); s. Dok. Nr. 21 P. 1.

¹⁵ Vorgelegt vom RBKDir. aufgr. einer Forderung Görings. Dieser hatte am 8. 2. 1937 abends bei Lammers telefon. der KabVorl. widersprochen, weil sie § 25 (3) des ReichsbankG vom 30. 8. 1924 in Kraft lasse: „Nach dieser Bestimmung sei die Reichsbank in der Lage, ein Bankgeschäft der Reichsverwaltung abzulehnen. Diese Vorschrift könne er im Interesse des Vierjahresplanes nicht ertragen“ (Vm. Lammers', 9. 2. 1937; R43 II/185, Bl. 57). Göring hatte deshalb den Zusatz vorgeschlagen: „Die Reichsbank ist verpflichtet, sämtliche die allgemeine Reichsverwaltung betreffenden Bankgeschäfte auszuführen.“ RBKVizepräs. Dreyse leitete nach Rücksprache mit Schacht und mit Zustimmung Görings der Rkei dann folg. Neufassung des § 25 (3) Satz 1–2 zu: „Das Reich wird seine sämtlichen die allgemeine Reichsverwaltung betreffenden Bankgeschäfte, soweit sie nach den Bestimmungen dieses Gesetzes für die Reichsbank zugelassen sind, durch diese besorgen lassen. Die Reichsbank ist verpflichtet, diese Geschäfte auszuführen.“ – Den weiteren Wunsch Görings, das Gesetz auch mitzuzeichnen, lehnte Hitler auf Lammers' Vortrag am 9. 2. dagegen als „politisch bedenklich“ ab; s. Anhang, FV 75*. Ob sich damit nicht auch der Nebeneffekt verband, gerade den unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vierjahresplan, zu dessen Finanzierung die RBk ja nun uneingeschränkt verpflichtet wurde, nicht allzu offen in den Blick treten zu lassen, wird nicht ersichtlich.

¹⁶ Hitler fertigte das *Gesetz zur Neuregelung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn* noch am 10. 2. 1937 aus (RGL. II S. 47); unten FV 86*. Darstellung durch DNB Nr. 181/37: R 43 II/185, Bl. 73. Die dt. Presse kommentierte das Gesetz unter dem Tenor: „Wieder Herr im eigenen Haus!“, vgl. den Entwurf von Presseverlautbarungen in: R 2501/6860 sowie die Pressesammlung in R 2501/979, Bl. 247 ff. und R 2501/980; NS-PRESSEANWEISUNGEN 5/I, Nrr. 266, 276, 388.

Zitierhinweis

Nr. 25 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Neuordnung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn. 6./8./10. Februar 1937a. Vorlage des Reichs- und Preussischen Verkehrsministers. 6. Februar 1937b. Nachtrag vom 8. Februar 1937c. Nachtrag vom 10. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d025>